

1504188-59.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/10/2022

... a vizinha estava incomodada com o tráfico de drogas e ela narrou onde estava a droga e quem estava traficando. Chegando ao local, o réu estava na rua próximo ao esgoto, a pochete com as drogas foi encontrada no esgoto. Contou que o réu estava parado na via e que só tinha ele na rua. Afirmou que o réu confessou o tráfico, disse que estava precisando de dinheiro. Relatou que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504188-59.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504188-59.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2050734/2020 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 10175988 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS,

1492/20/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2050734 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 1492/20/374

- 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA GUIMARAES DOS SANTOS

Vistos.

I - RELATÓRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo denúncia que no dia 21 de fevereiro de 2020, por volta das 09 horas e 48 minutos, na Rua Lúcio Brentano, na altura do número 56, Cidade Dutra, nesta cidade e Comarca de São Paulo, trazia consigo, para o fim de entrega ilícita ao consumo de terceiros, a título de venda ou de qualquer outra forma de disseminação de uso, 10 (dez) embalagens maiores e 17 (dezesete) menores, contendo Tetrahydrocannabinol (THC), conhecido popularmente como maconha, com massa líquida de 91,8 gramas, 13 (treze)

“eppendorfs” pequenos, 10 (dez) “eppendorfs” médios e 6 (seis) “eppendorfs” grandes, contendo cocaína, com massa líquida de 22,1 gramas, 4 lança-perfumes, com volume líquido total de 32 mililitros, e 19 porções de cocaína na forma de crack, com massa líquida de 4,4 gramas, & sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acompanha a denúncia o inquérito de pgs. 01/52. Recebida a denúncia (pgs. 132), foi o réu citado (pgs. 193) e a Resposta à Acusação apresentada (pgs. 205/506). Durante audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado. Em alegações finais, o Ministério Público e a Defesa pugnaram pela absolvição do réu.

II – FUNDAMENTAÇÃO.

A ação penal deve ser julgada improcedente. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante pgs. 04, auto de exibição e apreensão de pgs. 08/09, laudo pericial pgs. 21/25, 102/105. A autoria, porém, não ficou satisfatoriamente comprovada.

Em audiência, a testemunha Elen Letícia Monteiro, policial militar, relatou que foi uma ocorrência passada pelo COPOM. Disse que a vizinha estava incomodada com o tráfico de drogas e ela narrou onde estava a droga e quem estava traficando. Chegando ao local, o réu estava na rua próximo ao esgoto, a pochete com as drogas foi encontrada no esgoto. Contou que o réu estava parado na via e que só tinha ele na rua. Afirmou que o réu confessou o tráfico, disse que estava precisando de dinheiro. Relatou que quando a viatura chegou o réu não escondeu nada. A informação passada pelo COPOM era sobre a cor da pele do indivíduo, suas roupas e o local da droga. Não se recorda a quantidade de drogas, mas não era muito, tinha maconha, lança-perfume e cocaína. O local é conhecido pelo tráfico de drogas. Afirmou que não fizeram campana no local, não viram a compra ou venda das drogas. Com o réu não foi encontrado dinheiro ou celular. Ele estava muito próximo (menos de 5 metros) do local em que a droga foi encontrada.

A testemunha Jonas Lopes Rodrigues, policial militar, se recordou tratar de ocorrência de tráfico. Disse que foi uma denúncia passada pelo COPOM em que um indivíduo estava praticando tráfico e que a droga era guardada em um bueiro. Quando a equipe acessou a via, o réu estava sentado próximo ao bueiro. Ele estava praticamente do lado da tampa do bueiro. Com ele não tinha droga, só dentro do bueiro. O réu não tentou correr, permaneceu sentado. Não se recorda das drogas apreendidas, era pouca quantidade.

O acusado, em Juízo, negou a acusação. Disse que tinha saído para fazer entrega e parou na rua para comprar maconha. Entregou o dinheiro para o rapaz, quando ele viu a viatura saiu. A droga estava dentro do bueiro. Estava há uns 5/10 metros do bueiro.

Diante de tal acervo probatório, não se pode ter certeza absoluta de que o réu trazia consigo, tinha em depósito ou guardava as substâncias entorpecentes para o fim de tráfico, certo que nenhuma droga ou dinheiro foi localizado em seu poder e também não foi presenciado qualquer ato de traficância. Assim, restando qualquer dúvida em favor do réu, sua absolvição é medida que se impõe. Ensina a mais abalizada Jurisprudência: “Sentença condenatória- Apoio de prova cabal e estreme de dúvidas- Necessidade. Uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas, de forma que presunções e indícios não ostentam as referidas qualidades de segurança e certeza, pelo que não podem servir de fundamento para um decreto condenatório”. (TACRIM- SP- 16ª Câmara-AP 1043633-j.20.3.97-Rel. Carlos Bonchristiano-rolô-flash 1.098/143). Ademais, segundo orientação pretoriana, “entre os princípios que informam o processo penal, um existe, nunca vulnerado, a saber: unicamente a certeza é base legítima de condenação. Em caso de dúvida, prudente será só o Juiz que pronunciar o “non liquet” e absolver o réu” (RJTACRIM 40/216).

Diante do exposto, julgo improcedente a presente ação penal e absolvo PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE SÁ, qualificado nos autos, da acusação constante na denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do C.P.P. Expeça-se alvará de soltura clausulado. No mais, autorizo a destruição das drogas. Oficie-se ao D.P. Comunique-se. Após, feitas as anotações e comunicações de praxe, ao arquivo. Isento de custas. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. NADA

MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, Camila Bonilha Campos, assistente judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MM^a. Juíza:

Ministério Público:

Defesa:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 20 de outubro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA